

1501110-23.2022.8.26.0540

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Teresa Cristina Cabral Santana

Comarca: Santo André

Foro: Foro de Santo André

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/10/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Averiguado:

KEVEN DE SOUZA GUABIRABA e outro

Vítima:

Saúde Pública

Audiência: Preliminar - Art. 76

Promotor(a) de Justiça: Dr(a). MAYRA MATHILDE AMAD FUMAGALLI NIETON

Defensora pública: Dra. Fernanda Costa Hueso

Aos 03/10/2022 às 15:13 horas, perante este Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santo André

Foro de Santo André

2ª Vara Criminal

Praça IV Centenário, 03, Santo André-SP - cep 09015-080

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

Processo Digital nº:

1501110-23.2022.8.26.0540 Controle: 2022/000832

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Averiguado:

KEVEN DE SOUZA GUABIRABA e outro

Vítima:

Saúde Pública

Audiência: Preliminar - Art. 76

Promotor(a) de Justiça: Dr(a). MAYRA MATHILDE AMAD FUMAGALLI NIETON

Defensora pública: Dra. Fernanda Costa Hueso

Aos 03/10/2022 às 15:13 horas, perante este Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Santo André, realizado de forma virtual, com a concordância das partes, presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Dr(a). TERESA CRISTINA CABRAL SANTANA, MM(a) Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Criminal, comigo Escrevente, ao final assinado, foi por ordem da MM(a). Juiz(a), aberta, com as formalidades legais, a audiência supra, em que figuram como partes as acima mencionadas. Os depoimentos e declarações foram colhidos por videoconferência.

Dada a palavra a(o) Dr(a). Promotor(a) de Justiça, disse: "MM(a). Juiz(a), presentes os requisitos do Artigo 76 da Lei 9099/95, proponho ao autor do fato MATHEUS DE ALMEIDA CAMINHA a pena restritiva de direitos, na modalidade de prestação de outra natureza, consistente na entrega de 1/4 de salário mínimo (R\$ 303,00), para uma entidade pública ou privada com destinação social, devidamente cadastrada (cf. artigo 45, § 2º do Código Penal). A entrega deverá ser feita no prazo de 30 dias com a juntada do recibo nos autos. Outrossim, considerando que houve aceitação do autor do fato e da Defesa, requeiro seja homologada a transação

penal, aguardando-se em cartório, o cumprimento do acordo, no prazo estabelecido. Pelo MM(a). Juiz(a) foi dito que: "Considerando que a proposta do Ministério Público foi aceita pelas partes, homologo, aplico a(o) Autor(a) com fundamento no artigo 76, § 4º, da lei 9.099/95, a pena restritiva de direito, consistente na doação a PROJETO "E AGORA JOSÉ" GRUPO SÓCIO EDUCATIVO DE RESPONSABILIZAÇÃO DE HOMENS (Assessoria, Educação e Pesquisa em Gênero e Raça) - CNPJ 07.301.910/0001-53, BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 3279-4, CONTA CORRENTE 17.454-8 de 1/4 salário mínimo (R\$ 303,00), que deverá ser entregue no prazo de 30 dias a contar desta data.

Expeça-se comunicação ao IIRGD para comunicar o acordo.

O autor confirmou seus dados de contato como sendo: (011) 97609-4331, kadoshi20kka18maria08@gmail.com

Deverá o autor juntar o comprovante aos autos, apresentando-o no cartório localizado no Fórum de Santo André ou encaminhando-o por e-mail para o endereço: stoandre2cr@tjsp.jus.br. Após a juntada do(s) comprovante(s), deverá ser aberta vista dos autos ao Ministério Público, para manifestação, vindo conclusos para extinção da punibilidade. Saíndo cientes os presentes, inclusive de que a presente sanção não constará da certidão de antecedentes criminais, salvo para os fins previstos no artigo 76, § 4º, da Lei 9.099/95. Os presentes também saem cientificados de que o não cumprimento da sanção imposta acarretará a execução do acordo. Publicada nesta audiência. Registre-se apenas para impedir novamente a concessão do mesmo benefício no prazo de 05 (cinco) anos. Tratando-se de processo digital, dispensada a assinatura das partes. Os presentes em audiência restaram cientes do teor do presente termo. Desta deliberação saem os presentes intimados. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, Wagner Shimabukuro, Escrevente Técnico Judiciário, lavrei e subscrevi.